رقم القضية في المحكمة الإدارية ٩٤٦ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٧١٢٩ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٨/٢٧هـ

الموضوعات

تعويض - تعويض عن عمل مادي - إهمال نقل جثمان متوفى - انتفاء البينة - انتفاء ركن الخطأ - انتفاء ركن العلاقة السببية - التعدي على المتوفى يرتب المسؤولية الجنائية أو التأديبية لا الضمان - القياس الأولوي.

مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بتعويضها عن الأضرار المعنوية جراء الإهمال في نقل جثمان ابنها المتوفى إلى المملكة العربية السعودية - استناد المدعية إلى أن نقل جثمان ابنها جرى بكيس أسود وليس بتابوت، وأن وزن الجثمان زاد إلى ما يقارب الضعف - عدم تقديم المدعية ما يثبت خطأ المدعى عليها في نقل جثمان ابنها - عدم تقديم المدعية ما يثبت العلاقة السببية المباشرة بين ما حدث لجثمان ابنها وبين فعل المدعى عليها في نقل الجثمان - تقرير محكمة الاستئناف أن التعدي على جثمان المتوفى يرتب المسؤولية الجنائية أو التأديبية لا الضمان - أثر ذلك: رفض الدعوى.

الوقائع

تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بأن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى لدى هذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٨هـ، ملخصها: أن ابنها

(...) وافته المنية بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٨هـ في الولايات المتحدة الأمريكية بعد أمر علاج صادر له من الجهات المختصة، وقد كان وزنه حين وفاته (٩٨) كيلو جرام، إلا أن بعد وصول الجثمان للمملكة العربية السعودية تفاجؤوا بوزنه الذي بلغ (١٨٥) كيلو جرام، وهو المكتوب في بوليصة الشحن، حيث تبين أن الجثمان كان داخل كيس أسود، وفي صندوق وليس التابوت المعد خصيصاً لحفظ جسد المتوفى، وظهر لهم بعد مراجعة الشهادة الموثقة من المستشفى أنه لا يسمح بتسليم الجثمان للشركة المتعهدة من طرف السفارة إلا عن طريق وضعه في تابوت، ولا يفتح إلا في المكان المرسل إليه، كما أن شروط نقل الجثمان لدى الخطوط السعودية وجوده في تابوت، وعلى إثر ذلك جرت التظلمات والشكاوى من قبلهم إلى وزارة الخارجية والسفارة في الولايات المتحدة الأمريكية، وصدرت بذلك المعاملة رقم (٥٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١هـ من قنصلية المملكة في نيويورك إلى وزارة الخارجية قسم شؤون القنصليات في الخارج، ولم يتخذ بشأنها أي إجراء، وبعد ذلك أفهم زوجها من قبل مكتب وزير الخارجية -شؤون القنصليات- بأن مجريات التحقيق أظهرت أن القنصلية غير مسؤولة عما حدث، وأن ذلك يقع على عاتق المتعهد، وقد أنذر الموظف المختص بسبب عدم إرساله شهادة الوفاة الموثقة، كما أن الرحلة كان موعدها يوم الأربعاء في حين أن الجثمان استلم يوم الاثنين ثاني أيام عيد الأضحى لعام ١٤٤٠هـ ووصل يوم الثلاثاء إلى مطار نيويورك، فأين كان يتواجد الجثمان هذه الفترة ومن المسؤول عنه، وختمت صحيفة الدعوى بطلب تمكينها من ترجمة شهادة الوفاة الأصل، وفتح تحقيق مع المقصر

فيما حصل لجثمان ابنها ومعاقبته، وتعويضها. وبقيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلساتها على نحو ما ورد في محاضرها، وفيها حصرت المدعية دعواها بطلب إلزام المدعى عليها تعويضها معنوياً بمبلغ قدره (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال جراء إهمالها في نقل جثمان ابنها (...). وطلبت الدائرة من المدعية تقديم أسانيدها على الدعوى وما يثبت خطأ المدعى عليها، فطلبت مهلة لذلك. وطلبت ممثلة المدعى عليها إمهالها لتقديم دفعها. وفي جلسة لاحقة لم يقدم الأطراف ما استمهلوا لأجله، ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها الماثل مبنياً على الآتي من.

الأسباب

لما كانت المدعية أقامت دعواها طالبةً الحكم بإلزام المدعى عليها تعويضها بمبلغ قدره (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال جراء إهمالها في نقل جثمان ابنها (...)؛ فإن الدعوى تدخل في اختصاص محاكم ديوان المظالم ولائياً طبقاً للمادة (١٣/ج) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ والتي نصت على أنه: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: ج-دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة"، وتدخل الدعوى في اختصاص المحكمة المكاني طبقاً لنص المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ ونصها:

"يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع". وأما عن قبول الدعوى شكلاً، فبما أن الفقرة السادسة من المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم نصت على ما يلي: "فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (ج، د) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام ديوان المظالم بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، مالم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة المختصة"، وبما أن ابن المدعية توفي بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٨هـ، وتقدمت المدعية بهذه الدعوى إلى هذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٨هـ؛ ما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الدعوى شكلاً لتقديمها خلال الميعاد المحدد نظاماً. وأما عن موضوع الدعوى، وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بتعويضها بمبلغ قدره (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال جراء إهمالها في نقل جثمان ابنها (...)، وحيث إن بحث تعويض المدعى عليها للمدعية عما قامت به يستلزم توافر أركان المسؤولية التقصيرية الثلاثة، وهي: الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، فمتى توافرت هذه الأركان انعقدت المسؤولية تجاه المدعى عليها، ووجب عليها تعويض المدعية، ومتى تخلفت أو تخلف أحد أركانها انتفت المسؤولية وسقط حق المدعية في المطالبة بالتعويض. وبتطبيق ذلك على الدعوى الماثلة، فالثابت أن المدعية لم تقدم أسانيدها الصحيحة وبيناتها الموصلة على قيام الخطأ من المدعى عليها، حيث إن عبء إثبات وقوع جهة الإدارة في الخطأ أو التعدي يقع على

عاتق المدعية، كما أن على المدعية أن تثبت العلاقة السببية المباشرة بين ما حدث لابنها المتوفى وبين قيام جهة الإدارة بفعلها المتضمن نقل الجثمان حتى وصوله إليها على وجه يستقل بالضرر الحادث أو يؤثر فيه تأثيراً بالغاً، وهذا ما لم يثبت في أوراق الدعوى، وبما أن أحد أركان التعويض اختل فلم يثبت لدى الدائرة وجود تعدٍ من جهة الإدارة تستحق المدعية على إثره التعويض، وبما أنه إذا انتفى أحد أركان التعويض سقطت بقية الأركان لزوماً؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم استحقاق المدعية للتعويض.

لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى الإدارية رقم (٩٤٦) لعام ١٤٤٣هـ المقامة من (...) ضد وزارة الخارجية.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَةُ الاسْتِئْنَافِ

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء، وأضافت في أسبابها: أنه على افتراض وجود تعدٍ من جهة الإدارة، فإنه لا ضمان على جثة الميت شرعاً، إذ إن ولئن كانت حرمة الميت كحرمته حياً، إلا أن ذلك لا يرتب التعويض حال تلف عضو من الميت، وقد يرتب حال ثبوته المسؤولية الجنائية أو التأديبية، جاء في كشاف القناع ما نصه: "ولو أوصى به أي بما ذكر من القطع والإتلاف والإحراق فلا نتبع وصيته لحق الله تعالى، و(لا ضمان فيه) أي الميت إذا قطع طرفه أو

أتلف أو أحرق"، وإذا سقط الضمان على الأصل فإن ضمان ما يتبعه من ضرر معنوي للورثة ونحو ذلك ساقط باللزوم، فضلاً على أن الشارع في القتل الخطأ رتب الدية، ولم يرتب تعويضاً معنوياً للورثة، والواقعة محل الدعوى دون ذلك ولا تقاربه، فالقياس الأولوي واضح الدلالة.